



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANILAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 21-08-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-016104.989.24-9.

Representante: Giovana de Biazzi Bernardes.

Representada: Prefeitura Municipal de Ilhabela.

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 66/2024, do tipo menor preço por lote, que tem por objeto o registro de preços visando à prestação de serviços de locação de ônibus e micro-ônibus.

Responsável: Antonio Luiz Colucci (Prefeito)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Giovana de Biazzi Bernardes (OAB/SP nº 441.921), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS AO DIMENSIONAMENTO DO OBJETO E FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **exame prévio de edital** do Pregão Eletrônico nº 66/2024, do tipo menor preço por lote, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA**, que tem por objeto o *registro de preços visando à prestação de serviços de locação de ônibus e micro-ônibus*.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



1.2 Inicialmente, a **REPRESENTANTE** informa ter apresentado pedido de esclarecimentos perante a Administração, sem que tivesse obtido resposta.

Insurgiu-se, a seguir, contra a ausência de elementos para a formulação das propostas:

- a) falta de estimativa de viagens e da quilometragem a ser percorrida, o que impede o cálculo dos custos com combustível, desgaste de pneus, mecânica etc.;
- b) omissão acerca da frota pretendida – *“não diz se são veículos novos, seminovos ou ‘qualquer idade’, tampouco qual é a quantidade máxima de veículos a ser locada simultaneamente”*;
- c) não foi estabelecido o pagamento de diária na hipótese de o veículo passar o dia inteiro à disposição da Administração;
- d) *“falta de critérios para o estabelecimento dos preços das viagens, o que denota a falta do devido planejamento e ausência de aferição ou de informação acerca dos custos dos serviços”*;

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida liminarmente e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, destacou-se que o edital se destina à locação de veículos para diversas secretarias municipais - Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Saúde -, dividindo-se o objeto em apenas dois lotes, um para micro-ônibus e outro para ônibus executivo.

Consignou-se que, nas justificativas constantes no edital sobressaem, dentre as diversas destinações dos veículos, aquelas relacionadas aos serviços de saúde, à participação em campeonatos e jogos diversos, formaturas de alunos, enfim a atividades que esta Corte tem



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



considerado serem passíveis de adequado planejamento pela Administração, eis que minimamente previsíveis e mensuráveis.

Todavia, como mencionado pela Representante, o edital estabelece a remuneração por quilometragem e diárias, mas não apresenta maiores informações acerca dos municípios usualmente a que se destinam os fretamentos, viagens esperadas ao longo do ano e demais informações que possibilitem às interessadas formularem propostas adequadas de preços, especialmente porque terão que mensurar a frota a ser disponibilizada para cada transporte.

Esse cenário, a princípio, evidenciou desrespeito ao artigo 82 da Lei 14.133/21, que expressamente determina que o edital de licitação para registro de preços deverá dispor sobre as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida (I) e a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida (II).

1.4 Regularmente notificada, a **REPRESENTADA** defendeu a legalidade do ato convocatório.

Argumentou que parte significativa do objeto se destina à Secretaria Municipal de Esportes, para participação dos atletas do município em competições.

Nesse aspecto, aduziu não ser possível *“mensurar qual será o desempenho dos atletas, bem como, até qual etapa da competição conseguiriam chegar, refletindo assim fortemente nos serviços em debate, visto que seria impossível mensurar quantas locomoções seriam necessárias durante estas competições, não podendo desta forma definir de maneira exata os custos de itens como gasolina, mecânica, pneus, dentre outros, mesmo porque pode acontecer de alguns atletas sequer passarem de fase em suas modalidades, onde não utilizariam mais os serviços de transportes”*.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Consignou que, mesmo para as demais secretarias previstas no edital, *“não é possível indicar com exatidão o local em que irão ocorrer, quantas viagens serão necessárias, quantidade de pessoas e a duração, confirmando mais ainda que o meio de contratação utilizado é o mais adequado, até mesmo porque, estas locomoções teriam um caráter eventual, ou seja, não ocorreriam constantemente, apenas em determinadas datas ou ocasiões que surgissem”*.

Disse, ainda, que o edital é claro quanto ao pagamento de pernoite, bem como em relação à quantidade de veículos passíveis de serem utilizados concomitantemente e à idade da frota, que estaria vinculada às normas da ANTT, ARTESP e EMU.

1.5 O Ministério Público de Contas pronunciou-se pela procedência da representação.

Ponderou, em relação à ausência de informações, que *“o Município, com base no histórico dos últimos exercícios, bem como no calendário de eventos e atividades das Secretarias correspondentes, tem como estimar os itinerários e período em que os serviços serão executados, bem como a quantidade média de passageiros a serem atendidos”*.

Assim, avaliou ser necessário que o edital consigne *“os itinerários/cidades a serem atendidos na contratação, com a estimativa de número de viagens e passageiros, além das médias por período (diurno ou noturno) e dias da semana (dias úteis, sábados, domingos e feriados), vez que, por impactarem nos encargos salariais, em razão da incidência de adicional noturno e hora extra, quando o caso, influenciam na precificação dos serviços”*.

Afora isso, destacou ser imperioso que o edital se adéque ao disposto no artigo 82 da Lei 14.133/21.

De igual maneira, entendeu que deve constar do ato convocatório a quantidade máxima de veículos que a licitante vencedora deverá disponibilizar simultaneamente por evento/lote.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Observou que o edital não é claro quanto à idade da frota, ressaltando que *“as normas citadas pela Origem em suas justificativas apresentam idades distintas, o que impede avaliar qual lapso temporal será, efetivamente, admitido na disputa”*.

De outro modo, entendeu *“prejudicada a análise das críticas à falta de pagamento de diária na hipótese de o veículo passar o dia inteiro à disposição da Administração, bem como à falta de critérios para o estabelecimento dos preços das viagens, o que denota a falta do devido planejamento e ausência de aferição ou de informação acerca dos custos dos serviços”*.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Ilhabela pretende o registro de preços visando à prestação de serviços de locação de ônibus e micro-ônibus.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação pertinente e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, no que tange à ausência de informações para elaboração das propostas, são plausíveis os argumentos da Administração quanto à impossibilidade de se indicar com exatidão os destinos, número de viagens, quantidade de pessoas etc.

Todavia, ante os diversos custos a serem assumidos pela contratada, mostra-se necessário que sejam apresentadas informações mais precisas, ainda que amparadas em seu histórico de demanda anterior, para que as licitantes possam mensurar seus custos de forma realista.

Sobre o tema, oportunas as considerações trazidas pelo MPC:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



“Nesse sentido, a título de exemplo, destaque-se que com base no plano pedagógico previsto para o ano letivo, bem como naqueles executados em anos anteriores, e na quantidade de alunos matriculados na rede de ensino, a Prefeitura tem condições de estimar em qual localidade será realizada a “formatura dos alunos”, bem como a quantidade de alunos que participarão das “formaturas dos diversos níveis de escolaridades, no início e final de ano”. O mesmo se diga dos serviços a serem prestados à Secretaria de Esportes, o qual se baseia em calendário esportivo predeterminado. Do mesmo modo, os serviços de educação em saúde, realizados pela Secretaria de Saúde, também podem ser apurados de acordo com a dimensão das equipes/pacientes usualmente transportadas em eventos da espécie e cronograma de atuação das unidades de saúde.

Aliás, o próprio artigo 82 da Lei 14.133/21 expressamente determina que o edital de licitação para registro de preços deverá dispor sobre as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida (I), bem como a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida (II).

Assim, com o Órgão Ministerial, entendo que devam ser disponibilizados, com base nos ajustes anteriores e demais informações pertinentes, tais como calendário escolar, competições esportivas previstas, “os itinerários/cidades a serem atendidos na contratação, com a estimativa de número de viagens e passageiros, além das médias por período (diurno ou noturno) e dias da semana (dias úteis, sábados, domingos e feriados), vez que, por impactarem nos encargos salariais, em razão da incidência de adicional noturno e hora extra, quando o caso, influenciam na precificação dos serviços”.

2.3 Além disso, restou evidenciado na instrução estarem ausentes informações relativas à quantidade máxima de veículos que podem vir a ser utilizados simultaneamente, bem como acerca da idade máxima da frota, porquanto as normas mencionadas possuem parâmetros distintos, não servindo para a elaboração de propostas confiáveis e isonômicas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



2.4 De outro modo, entendo que o termo de referência é claro quanto ao pagamento de diárias, hipótese circunscrita a eventual pernoite. A pretensão da Representante, de que tal remuneração seja estendida às oportunidades em que o veículo esteja à disposição durante todo o dia, não está amparada em comprovação de que a situação ensejaria majoração no pagamento.

2.5 Por fim, assim como MPC, considero prejudicada a análise da crítica aos preços das viagens, eis que, genérica e desprovida de qualquer elemento comprobatório.

Nessa esteira, considerando a impossibilidade de se promover etapa de investigação e produção de provas no rito sumaríssimo do exame prévio do edital, há de se presumir, ao menos por ora, ser legítimo o ato administrativo.

De toda forma, recomenda-se que a Administração, ao rever o seu edital, certifique-se de que os valores cotados são suficientes ao custeio dos serviços e condizentes com aqueles praticados no mercado para o objeto.

2.6 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) passar a detalhar os serviços pretendidos, com itinerários/cidades a serem atendidos na contratação, estimativa de número de viagens e passageiros, além das médias por período (diurno ou noturno) e dias da semana (dias úteis, sábados, domingos e feriados);
- b) disponibilizar informações acerca da quantidade máxima de veículos a serem usados simultaneamente e da idade máxima da frota.

Outrossim, recomendo que a Administração, ao rever o seu edital, certifique-se de que os valores cotados são suficientes ao custeio dos serviços e condizentes com aqueles praticados no mercado para o objeto.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO